ابعد) اى واكثر نفقة (من المعتاد ان كان يسلكه الحاج) اى ولو احيانا (كبغدادى ترك طريق الكوفة الى البصرة) اى مائلا الى سلوك طريقها (فنفقته فى مال الآمر) ويتفرع عليه قوله (ولا يضمن لو هلكت) والمعنى حتى لو اخذت منه النفقة لا يضمنها (والا ففى ماله) اى فى مال نفسه وفى فتاوى قاضيخان ولو ضاعت النفقة بمكة او بقرب منها اولم تبق يعنى فنيت فأنفق من مال نفسه له ان يرجع فى مال الميت وان فعل ذلك بغير قضاء ثم ذكر بعده بأسطر اذا قطع الطريق عن المأمور وقد انفق بعض المال فى الطريق فمضى وحج وأنفق من مال نفسه يكون متبرعا فلا يسقط الحج عن الميت لان سقوطه بطريق التسبب بانفاق المال فى كل الطريق قال ابن الهمام ولا فرق بين الصورتين سوى انه قيد الاولى بكون ذلك الضياع بمكة اوقريبا منها ولكن المعنى الذى علل به يوجب اتفاق الصورتين فى الحكم وهو ان يثبت له الرجوع ولو لم يرجع وتبرع به ان كان الاقل جاز والافهو ضامن لماله انتهى ولو خرج الحاج المأمور قبل ايام الحج ينبغى ان ينفق من مال الآمر الى بغداد اوالى الكوفة اوالى المدينة اوالى مكة واذا اقام ببلدة ينفق من مال نفسه حتى يجئ اوان الحج ثم يرحل وينفق من مال الميت ليكون المأمور منفقا من مال الآمر فى الطريق فان انفق من مال الميت فى مدة اقامته يكون ضامنا هذا اذا اقام ببلدة خمسة عشر يوما لانه مقيم وروى ابن سماعة عن محمد انه اذا اقام ببلدة ثلاثة ايام اواقل وانفق من مال الميت لا يضمن وان اقام اكثر من ذلك ينفق من مال نفسه قالوا فى زماننا وان اقام اكثر من خمسة عشر يوما تكون نفقته من مال الميت وهذا معنى قوله (ولو اقام ببلدة) اى فى اوان الحج (ان كان لانتظار القافلة فنفقته فى مال الميت سواء اقام خمسة عشر يوما اواقل أواكثر وان اقام بعد خروج القافلة ففى ماله) أى لا يكون نفقته من مال الميت كما فى فتاى قاضيخان (وكذا لو أقام بمكة) وكذا بغيرها (بعد الفراغ) أى فراغ أعمال الحج (للقافلة) أى لانتظار خروجهم (ففى مال الميت) أى نفقته ولو كان أكثر من خمسة عشر يوما (والا) أى بأن أقام بعد الفراغ لحاجة أخرى بعد خروج القافلة (ففى ماله) أى مال نفسه (فان بداله ان يرجع) اى ظهر له رأى بعد المقام فى رجوعه (رجعت نفقته فى مال الميت وان توطن مكة) أى قصد استيطانه بها (ثم بداله العود) اى الرجوع الى بلده (لا تعود) اى نفقته فى مال الميت فقد روى عن أبى يوسف أنه لا تعود نفقته فى مال الميت وذكر القدورى ان على قول محمد تعود وهو ظاهر الرواية قال ابن الهمام وذكر غير واحد من غير ذكر خلاف انه ان نوى الاقامة خمسة عشر يوما سقطت فان عاد عادت وان توطنها قال اوكثر لا تعود انتهى وقد صرح فى البدائع بعد نقل الرواية عن ابى يوسف انه لا يعود وهذا اذا لم يتخذ مكة دارا فان اتخذها دارا ثم عاد لا تعود النفقة بلا خلاف وكذا فى شرح الكنز ان توطن بمكة سقطت قال اوكثر ثم ان عاد لا تعود بالاتفاق (وان اقام بها) اى بمكة (اياما من غير نية الاقامة) اى الشرعية بمدة المعلومة (ان كانت) أى اقامته تلك (اقامة معتادة) اى لاهل القافلة (لم تسقط) اى نفقته من مال الميت (والا) اى بأن زاد على المعتاد (سقطت ولو تعجل الى مكة) اى دخلها قبل ذى الحجة (فهى فى ماله) اى فنفقة فى مال نفسه (الى ان يدخل عشر ذى الحجة فتصير) اى فترجع نفقته (فى مال الميت ولو خرج من مكة) اى بعد دخولها فى اوان الحج (مسيرة سفر) اى مدة ثلاثة ايام ولياليها (لحاجة نفسه سقطت) اى نفقته (فى رجوعه) أى حين عوده الى مكة وكذا مادام مشغولا بحاجة نفسه فنفقته فى مال نفسه فاذا فرغ عادت فى مال الميت للسابق عن محمد (وما فضل من النفقة من الزاد والامتعة)

ويسمى الحلق التحلل الاول ويسمى هذا الطواف التحلل الثانى وان كان قدم سعى الحج طاف بلا رمل ولم يسع بعده ثم يعود الى منى ويبيت بها والبيتوتة بمنى ليالى الرمى سنة ان تركها أساء ولا دم عليه ويقيم بها بعد يوم النحر يومين أو ثلاثا يرمى فيها الجمار الثلاث كل يوم بعد الزوال فمن رماها قبل الزوال لم يجز على الصحيح ويجب أن يبدأ بالتى تلى مسجد